

1500203-95.2019.8.26.0623

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... de que o acusado estava promovendo o tráfico naquela região.

Sem divisar indícios veementes de que tal droga se destinava ao tráfico, é mesmo o caso de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

No tocante à pena, opto pela aplicação de advertência, nos moldes do art. 28 da lei 11.343/06, mormente pelo fato de o acusado ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500203-95.2019.8.26.0623 - lauda

Processo Digital nº:

1500203-95.2019.8.26.0623

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANE BARBOSA DA SILVA

SENTENÇA

(Processo Digital)

VISTOS.

GEOVANE BARBOSA DA SILVA, já qualificado nestes autos, é acusado de prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, segundo consta da denúncia, na data, horário e local ali apontados, trazia consigo, transportava, mantinha em depósito e guardava para a entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 02 (duas) porções de MACONHA (Cannabis Sativa L.), pesando aproximadamente 26,9 (vinte e seis gramas e nove decigramas) e 03(três) invólucros de COCAINA pesando aproximadamente 7,0 (sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), 01 (um) telefone celular, marca Motorola e 01(um) automóvel placas GQD6593, cor cinza, marca VW/Parati, decorrentes e utilizados para a mercancia ilícita, envolvendo a adolescente Ana Carolina Zweet.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 108/126) por intermédio de sua defesa técnica. A denúncia foi recebida em 13.12.2019 (fls. 242/243). Na fase de instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e três arroladas pela defesa. Ao final, o acusado foi interrogado.

Em debates orais a acusação defendeu a parcial procedência da pretensão, operando-se a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06 (fls. 437/441). A defesa, a seu turno, clamou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito de porte de entorpecente.

Relatado. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 81/89). A autoria e a destinação da droga ao tráfico foram confirmadas pela prova oral, pelas condições em que foi feita a prisão em flagrante e pelos demais objetos apreendidos.

Ouvidos em juízo, os policiais militares confirmaram que abordaram o acusado quando estava num veículo VW Parati com a adolescente Ana Carolina. O acusado exibiu aos policiais uma porção de drogas. Em revista, apreenderam outra porção em sua cintura, sob suas vestes. Dirigiram-se à casa do acusado, local em que apreenderam, em poder de Ana Carolina, outras porções da droga.

Ana Carolina Zweet, ouvida em declarações, esclareceu que vive em união estável com o acusado. Estavam no veículo quando a polícia os abordou. Escondeu consigo parte da droga porque teve medo dele ser preso, embora soubesse que ele é mero usuário. A polícia foi até sua residência. Enquanto faziam revista no local, a droga que escondeu consigo acabou por cair no chão.

Interrogado, o acusado esclareceu que de fato portava droga no dia da abordagem e que se destinava a seu consumo pessoal. Sua esposa Ana Carolina notou a presença da polícia e decidiu esconder consigo as porções que estavam sobre o painel do veículo. Já em sua residência, sua esposa tentou se desvencilhar da droga, mas acabou sendo apreendida pela polícia sobre a cama.

Conforme bem exposto pelas partes, impoe-se a desclassificação. Não há dúvidas de que o acusado portava drogas quando abordado. No entanto, não restou demonstrado que a droga se destinava ao comércio espúrio. Há elementos seguros nos autos de que o acusado fazia uso de drogas. Logo, mostra-se crível que as porções apreendidas se destinavam a seu pessoal consumo.

A abordagem policial se deu de forma aleatória, sem que houvesse qualquer demonstração de que o acusado estaria de fato traficando. Com efeito, em poder do acusado foi apreendida pequena quantidade de droga. Nada mais há nos autos que sugira a alegada traficância. Assim sendo, seria no mínimo pernicioso a conclusão, com base em meros indícios, de que o acusado estava promovendo o tráfico naquela região.

Sem divisar indícios veementes de que tal droga se destinava ao tráfico, é mesmo o caso de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

No tocante à pena, opto pela aplicação de advertência, nos moldes do art. 28 da lei 11.343/06, mormente pelo fato de o acusado ter sido preso em flagrante. Dou por dispensada a realização de advertência formal, levando em conta que o tempo que o acusado permaneceu preso foi o suficiente para melhor refletir sobre todos os deletérios efeitos da droga e as consequências que de seu uso podem lhe advir,

aplicando-se, na hipótese, a detração imprópria.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para desclassificar o delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, e, consequentemente, CONDENAR o acusado GEOVANE BARBOSA DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de advertência (já cumprida em razão da detração imprópria), dando-o como incurso nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/06.

Operada a desclassificação, faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito, defiro a restituição de valores, veículo e telefone apreendidos nos autos (fls. 25) em favor do acusado.

P.I.

Vargem Grande do Sul – SP, 22/03/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA